法務省民商第４１号
平成２９年３月１７日

法　務　局　長　殿
地方法務局長　殿

法務省民事局長
（公印省略）

株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第３４条第１項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について（通達）

株式会社の設立の登記の申請において，発起設立の場合には，設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に，払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって，会社法（平成１７年法律第８６号）第３４条第１項の規定による払込みがあったことを証する書面（商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第４７条第２項第５号）として取り扱って差し支えないものとされている（平成１８年３月３１日付け法務省民商第７８２号当職通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第２部第１の２(3)オ（イ））ところですが，当該預金通帳の口座名義人の範囲については，下記のとおり取り扱うこととしますので，事務処理に遺憾のないよう，貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

記

１　預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲

預金通帳の口座名義人は，発起人のほか，設立時取締役（設立時代表取締役である者を含む。以下同じ。）であっても差し支えない。

払込みがあったことを証する書面として，設立時取締役が口座名義人であ

る預金通帳の写しを合てつしたものが添付されている場合には，発起人が当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

2　発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例

登記の申請書の添付書面の記載から，発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合には，預金通帳の口座名義人は，発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えない。

払込みがあったことを証する書面として，発起人及び設立時取締役以外の者が口座名義人である預金通帳の写しを合てつしたものが添付されている場合には，発起人が当該発起人及び設立時取締役以外の者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

3　発起人からの払込金の受領権限の委任

１及び２の場合における発起人からの払込金の受領権限の委任については，発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はなく，発起人のうち一人からの委任があれば足りる。

法務省民商第１６号
平成２９年２月１０日

法務局民事行政部長　殿
地方法務局長　殿

法務省民事局商事課長
（公　印　省　略）

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり，その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について（依命通知）

標記について，本日付け法務省民商第１５号民事局長通達が発出され，平成２８年６月２８日付け法務省民商第１００号民事局長通達（以下「通達」という。）が一部改正されたところですが，通達の運用に当たっては，下記の点に留意するよう，貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

記

１　通達第３に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるとして，登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名が本人のものであることの証明書をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる具体例は，次のとおりである。

(1) 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体がなく，当該国の本国官憲（当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。）において署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，当該国の本国官憲に確認したところ，署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

(2) 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取得が可能であるが，当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲に確認したところ，署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

(3) 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない場合（第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。）

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

2　署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合（第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。）には，日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても，外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるものされた。この場合には，登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には，当該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認したところ，署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

法務省民商第１７９号
平成２８年１２月２０日

法　務　局　長　殿
地方法務局長　殿

法務省民事局長
（公印省略）

会社法第３４条第１項の規定による払込みがあったことを証する書面について（通達）

株式会社の設立の登記の申請において，発起設立の場合には，設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に，払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって，会社法（平成１７年法律第８６号）第３４条第１項の規定による払込みがあったことを証する書面（商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第４７条第２項第５号）として取り扱って差し支えないものとされています（平成１８年３月３１日付け法務省民商第７８２号当職通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第２部第１の２(3)オ（イ））。

この払込取扱機関には，銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行が，同法第８条第２項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した外国における当該銀行の支店（以下「邦銀の海外支店」という。）も，同法第２条第１項に規定する銀行としてこれに含まれると解されることから，発起設立の場合には，設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に，邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他邦銀の海外支店が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって，払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えありませんので，この旨貴管下登記官に周知方取り計らい

願います。

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり，その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて（通達）

〔平成２８年６月２８日付け法務省民商第１００号民事局長通達
法務局長，地方法務局長宛て〕

改正　平成２９年２月１０日法務省民商第１５号

第１　商業登記規則第９条関係

１　登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には，印鑑を明らかにした書面に商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号。以下「規則」という。）第９条第１項各号に定める事項のほか，氏名，住所，年月日及び登記所の表示を記載し，押印したもの（以下「印鑑届書」という。）をもって行い（同項），当該印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長（特別区の区長を含むものとし，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては，市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。）の作成した証明書で作成後３月以内のものを添付しなければならないとされている（規則第９条第５項第１号）。

２　外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。）が申請書に押印して登記の申請をする場合における印鑑の提出についても，１の手続による。この場合において，印鑑届書の署名が本人のものであることの当該外国人の本国官憲（当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。）の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

なお，あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合（会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く。）には，当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要である。

第２　規則第６１条関係

１　株式会社の設立（合併及び組織変更による設立を除く。）の登記の申請書には，設立時取締役又は取締役会設置会社における設立時代表取締役若しくは設立時代表執行役（以下「設立時取締役等」という。）が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付し

なければならず，取締役又は取締役会設置会社における代表取締役若しくは代表執行役（以下「代表取締役等」という。）の就任（再任を除く。）の登記の申請書に添付すべき代表取締役等が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても，同様とされている（規則第６１条第４項及び第５項）。

外国人が設立時取締役等又は代表取締役等に就任した場合において，当該設立時取締役等又は代表取締役等が就任を承諾したことを証する書面に署名しているときは，当該就任を承諾したことを証する書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

２　規則第６１条第６項本文の規定により，同項各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付すべき場合において，当該各号に規定する書面に外国人である議長又は取締役若しくは監査役が署名しているときは，当該書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

３　規則第６１条第８項本文の規定により，代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付すべき場合において，当該辞任を証する書面に外国人である代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役が署名しているときは，当該辞任を証する書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

第３　日本の公証人等の作成した証明書

外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において，当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から，当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは，その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって，市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。なお，署名が本人のものであるこ

との証明書を日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合には，日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても，やむを得ない事情があるものとして取り扱ってよい。